

1500490-55.2021.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2235108/2021 - DEL.POL.PLANTÃO

INDAIATUBA, 19917277 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 3607/21/931 - DEL.POL.PLANTÃO

INDAIATUBA, 2235108 - DEL.POL.PLANTÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500490-55.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500490-55.2021.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2235108/2021 - DEL.POL.PLANTÃO

INDAIATUBA, 19917277 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 3607/21/931 - DEL.POL.PLANTÃO

INDAIATUBA, 2235108 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme de Oliveira

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos incluídos autos que, no dia 28 de agosto de 2021, na Rua Otacílio Furlan, nº 600, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, GUILHERME DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 15, trazia consigo 214 gramas de cocaína, acondicionada em 392 microtubos plásticos, para fins de venda a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 10 e laudo de constatação de fls. 12/14.

Segundo se apurou, em conhecido ponto de tráfico de drogas, o denunciado trazia consigo drogas e, ao avistar guardas municipais em patrulhamento, dispensou uma sacola, evadiu-se, porém, foi alcançado. Em busca pessoal, os guardas municipais encontraram com o denunciado dois invólucros com porções de cocaína ("kits") em seu bolso, além de R\$ 50,00, estes oriundos da venda anterior do entorpecente. Em busca pelo local, foi encontrada a sacola dispensada contendo mais 12 invólucros com porções de cocaína ("kits"), totalizando 392 porções da droga.

A quantidade, a variedade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas bem como o local dos fatos tornam indubitosa a prática do crime de tráfico de drogas.

Diante do exposto, denuncio GUILHERME DE OLIVEIRA como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito previsto nos artigos 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06, com citação do denunciado, oitiva das testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se com o interrogatório, até final condenação. Requeiro ainda a decretação da perda do valor apreendido em favor do FUNAD."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado a fl. 105. A denúncia foi recebida a fls. 144. O réu foi citado a fls. 163. Apresentou defesa prévia a fls. 122/126. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório a fls. 180/181.

II.1) Memoriais do Ministério Público

O Ministério Público requereu a condenação. Requereu que a pena base seja fixada acima do mínimo legal, haja vista a característica da droga apreendida, bem como não seja aplicado o §4º do artigo 33, da lei de drogas, tendo em vista a espécie e a grande quantidade de droga encontrada com o réu.

II.2) Memoriais da Defesa

A Defesa requereu que sejam consideradas a idade, a personalidade social, a confissão, a primariedade e os bons antecedentes do réu, aplicando o §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena na fração máxima, fixando o regime aberto e substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, expedindo-se alvará de soltura.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

Laudo toxicológico a fls. 204/206.

III.2 Prova oral

No interrogatório, Guilherme de Oliveira confessou a prática do crime. Disse que jogou a sacola contendo drogas, mas no interior da sua cueca não havia nada. Afirmou que receberia a quantia de R\$ 50,00 reais e mais cinco porções de cocaína para levar a droga até o estacionamento do mercado.

Em depoimento, o PM Italo Jose Putton narrou que realizavam patrulhamento pelo local quando viram o acusado, que ao avistar a viatura dispensou uma sacola ao chão e empreendeu fuga. Disse que saiu ao encalço dele e conseguiu abordá-lo. Disse que na cueca do réu foram encontradas 28 porções de cocaína e a quantia de R\$ 50,00 reais. Afirmou que, ao retornarem ao local onde ele dispensou a sacola, foi encontrado o restante do entorpecente, totalizando a quantia de 392 porções de

cocaína.

Em depoimento, o PM Claudio Victor Silva Vitebro narrou os fatos no mesmo sentido que seu colega de farda.

Flávio Tayrone de Passos Amaral afirmou conhecer o acusado, pois estudaram juntos na escola. Disse que sabia que ele era usuário e não sabe nenhum fato que o desabone.

III.3 Exame da prova

Bem provado o delito.

Os policiais disseram que o acusado, ao ver a viatura, dispensou uma sacola e tentou fugir do local. Posteriormente, relataram que conseguiram abordá-lo e com ele foram encontradas 28 porções de cocaína e R\$50,00. Após a abordagem, retornaram ao local onde o acusado havia dispensado a sacola e encontraram mais porções de droga, totalizando 392 porção de cocaína, com massa líquida de 214 g, conforme laudo pericial de fls. 204/206. Afirmaram que o acusado já era conhecido nos meios policiais, e, por fim, relataram que o mesmo confessou a prática do delito.

A testemunha arrolada pela defesa informou que o réu é usuário de drogas, porém, alegou desconhecer sobre seu envolvimento com o tráfico de substâncias ilícitas. Já o acusado confessou que transportava as porções que havia jogado ao solo ao ver a viatura da polícia.

Portanto, a prova permite concluir que o acusado incidiu no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

O acusado não possui antecedentes (F.A/Certidões de fl. 29). A quantia de 200 gramas não justifica o aumento da pena acima do mínimo. Observadas as diretrizes do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes. Quanto à atenuante da menoridade, aplica-se a Súmula 231 do STJ. Não há modificação da pena.

IV.3 - 3ª fase

Não há causa de aumento. Tendo em vista que o STF decidiu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (HC 118533, j. em 23/6/2016), incide a causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, na proporção máxima, pois o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, de forma que a pena passa a um ano e oito meses reclusão, mais 166 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira.

Não se tratando de crime hediondo, tendo em vista o montante da pena, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, §2º., "c", do Código Penal.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Guilherme de Oliveira à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 166 dias-multa, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº.11.343/06.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Detalhes pelo Juízo da Execução.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos

do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP,
expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.
Indaiatuba, 09 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA